REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. prima

In persona dei giudici **Dr.ssa Marta Ienzi** Presidente
Dr. Vincenzo Vitalone Giudice est.
Dr.ssa Filomena Albano Giudice
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle causa civile iscritta al n.r.g**. 1817/2015**

TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mancini

RICORRENTE

E

Controparte_1

rappresentato e difesa dall'avv. Maria Cristina Cialdini

RESISTENTE

E

Co

INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in epigrafe indicate che hanno contratto matrimonio civile in Lauro (AV) il 18.11.2002 e dal quale sono nate le le figlie *Per_1* (2004) e *Per_* (2006)

I contrasti tra i coniugi sono radicati e documentati e dalle rispettive posizioni difensive si conferma l'attuale improseguibilità della loro convivenza coniugale.

Per quanto attiene la richiesta della *Pt_1* di ottenere l'assegno di mantenimento a carico del *CP_1* riconosciutole all'esito dell'udienza presidenziale, si osserva che dalla documentazione in atti e dalle indagini esperite dalla GDF su incarico del GI non sono emersi significativi elementi che possano fa ritenere fondata la pretesa delle ricorrente. Sotti l profilo meramente formale nessuno dei due coniugi è percettore di reddito, Entrambi sono proprietari di un'unità immobiliare ed in particolare non è dato

conoscere come la *Pt_1* possa avere acquisito nel 2009 per un prezzo superiore ad € 800,000,00 la sua (villa bifamiliare di Mq 225 circa oltre box di 35 m circa) dove vive con le figlie, sul presupposto di essere priva di entrate.

Vi è da dire che il mutuo che grava tale immobile per circa 200.000 risulta essere garantito dal *CP_1* seppur le ultime rate non risultano essere state corrisposte.

E' risultato altresì' che la *Pt_1* è ed è stata intestataria di diversi rapporti bancari e postali e titolare di *Controparte_3* la cui verifica, se pur non individua significative rimesse o prelievi e comunque significativa di una disponibilità economica che mal si concilia con la condizione dalla stesa rappresentata. E' anche non immediatamente comprensibile la necessità di tali e tanti rapporti bancari e postali a fronte dell'inesistenza di reddito. La stessa a dire del *CP_1* avrebbe alcune proprietà immobiliari in Serbia (parzialmente riconosciute dalla *Pt_1* comproprietaria con i genitori di una casa di abitazione) suo paese di origine. La stessa *Pt_1* ha riconosciuto di svolgere attività saltuarie, che certamente possono essere incrementate al fine di consentirle un autonomo mantenimento.

Per ciò che riguarda la condizione del *CP_1* non vi è dubbio che egli abbia svolto attività imprenditoriale e che è ancora titolare di quote di società immobiliari in Pozzuoli, seppur, come detto, tali partecipazioni, secondo gli accertamenti istruttori, non risultano formalmente fonte di redditi certi e sufficienti, né la società risulta aver distribuito utili.

Egli è inadempiente agli obblighi nei confronti delle figlie, tanto che la stessa *Pt_1* ha rappresentato di essere stata costretta a procedure esecutive con esito negativo, risultando egli impossidente. Si precisa peraltro che non sembra siano stati effettuati pignoramenti di quote ovvero immobiliari.

La sua storia personale e le sue posizioni culturali, egli fa parte di un'associazione, che teorizza la disubbidienza fiscale, rendono credibile che egli non renda del tutto intellegibili le fonti del suo reddito, risultando anch'egli, al pari della ricorrente, scarsamente credibile sulla effettiva ricostruzione della sua condizione patrimoniale.

E' in tal senso significativa la dichiarazione delle figlie ascoltate nel corso dell'istruttoria che hanno rappresentato il disagio di avere rapporti con un padre che difende sotto vari profili una scelta di illegalità.

Per ciò che riguarda il regime di affidamento delle minori si osserva che le stesse oramai adolescenti, e la prima, prossima alla maggiore età, sono certamente in grado di autodeterminarsi nei confronti del padre, verso il quale hanno manifestato disistima ed un obbiettivo distacco affettivo. Dalla ctu espletata, peraltro non recente, emerge tale disagio ed la condizione psicologica delle minori, compiutamente descritta, segnala sintomi di seria sofferenza, riconducibili alla assoluta inadeguatezza del rapporto tra i genitori.

La consulente seppur non ha segnalato condizioni patologiche nei genitori ha ben rappresentato la profondità del loro conflitto che, a suo dire, ha radici lontane e radicate e che è stato l'origine delle attuali problematiche certamente non risolte e che hanno travolto le minori.

E' da contestare, sotto tale profilo, la ricostruzione operata dal *CP_1* secondo cui la moglie avrebbe in questi anni avuto come predominante scopo quello di emarginare ed offuscare per le minori l'immagine paterna, poiché il nodo centrale emerso dalla loro audizione, è il senso di profonda disistima verso il Cosenza, verso le sue scelte di vita e verso le sue posizioni di comportamento sociale (v la scelta vegana che egli vuole

imporre alle minori). Come detto l'età delle figlie le rende ragionevolmente autonome nel valutare la persona del padre ed ad essa rapportarsi in relazione ad un feeling affettivo, oggi fortemente compromesso.

Per tale ragione, deve ritenersi conforme alle necessità ed esigenze delle figlie l'affidamento esclusivo alla madre, alla quale è tuttavia fatto obbligo di rispettare la regolamentazione dell'affidamento che non può certo costituire nocumento almeno al tentativo di un recupero del rapporto genitoriale.

L'obbligo economico del *CP_1* nei confronti delle figlie non può affievolirsi rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale, perché le esigenze di costoro sono rimaste immutate e non certo diminuite e la idoneità del padre di realizzare reddito dalla sua attività di impresa deve costituire il criterio per determinarne l'ammontare che non può essere inferiore ad € 1000,00.

Le spese straordinarie gravano in pari misura i genitori come da dispositivo.

Non si sono questioni sull'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della ricorrente.

Concorrono le condizioni per compensare le spese, mentre quelle della ctu rimangono a carico delle parti al 50%

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g 1817/2015 così dispone:

1) dichiara la separazione personale tra *Parte_1* e *Controparte_1* che hanno contratto matrimonio n Lauro (AV) il 18.11.2002
2) rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore della *Pt_1*
3) affida le due figlie *Per_1* e *Per_* in via esclusiva alla madre che assumerà per loro anche le scelte più rilevanti per la loro vita, con il diritto del padre di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, potrà vederle un pomeriggio la settimana e trascorrere con le stesse un week and al mese,; trascorrerà con la medesima ad anni alterni le festività di natale e capodanno ed almeno 10 giorni durante le ferie estive, fatti salvi accordi diversi tra i coniugi tenute presenti i prevalenti desideri ed esigenze delle stesse, *Parte_2* verserà alla *Pt_1* a titolo di mantenimento per le figlie l'assegno di euro 1.000,00 per ciascuna, da corrispondersi a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente pronuncia e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette scolastiche e universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive, secondo il protocollo vigente, decise dalla madre ed alle quali egli potrà opporsi in modo esplicito e motivato il residuo 50 % rimane a carico della *Pt_1*
4) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Roma Via di Casal Selce n. 441 allo moglie;
5) compensa le spese e pone a carico della parti in pari quota quelle della ctu;

6) manda la cancelleria di provvedere per le conseguenti annotazioni presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Pozzuoli con riferimento all'atto di matrimonio n. 138 dell'anno 2002 , parte II , serie C.

R O M A, 2.2.2021

Il Giudice est
Vincenzo Vitalone

Il Presidente
Marta Ienzi